

DIREITO ADMINISTRATIVO



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/SPPREV/TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA/2019) Dentre as fontes do Direito Administrativo, é possível deduzir que
 - a. somente a lei formal pode ser considerada fonte do Direito Administrativo, considerando a primazia do princípio da legalidade.
 - b. o princípio da supremacia do interesse público é a principal fonte do Direito Administrativo, pois fundamenta todas as ações e decisões da Administração pública.
 - c. a jurisprudência não pode ser considerada fonte do Direito Administrativo, pois não emana do Poder Executivo nem do Poder Judiciário.
 - d. as lacunas legais se consubstanciam em fontes concretas do Direito Administrativo, considerando que ao Poder Executivo é dado suprir a ausência de lei por meio da edição de decreto.
 - e. não se mostra necessária a codificação das leis e atos normativos para que se consubstanciem em fonte do Direito Administrativo.



COMENTÁRIO

Nós fazemos parte da sociedade, a qual está sujeita a conflitos, sendo necessária a presença do direito, que é um conjunto de normas, regras e princípios. Ele é aplicado à sociedade justamente para aplicá-los. O direito se ramifica em público e privado. O primeiro constitui uma norma vertical, existindo uma supremacia do interesse público, e o segundo uma norma horizontal. A supremacia é importante devido à figura do Estado, que é o representante da sociedade. O Estado precisa desempenhar as funções: legislativa, que cria leis; executiva, que diz respeito à administração pública; e judiciária, que julga. A administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos. O Estado alcança o interesse público quando atua de acordo com a lei, sendo a Constituição de 1988 essencial para estabelecer deveres e dar poderes para a prática do ato.

a. A Constituição Federal é a principal fonte, mas não é a única. Também existem jurisprudências, costumes, doutrinas, princípios gerais.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

b. Os princípios gerais estabelecem fontes gerais, sendo dois deles responsáveis por diferenciar público e privado.

Direito público → supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público.

c. A jurisprudência é fonte do Direito Administrativo.

d. As lacunas podem ser preenchidas, mas não são fontes.

e. Não se mostra necessária a codificação das leis e atos normativos para que se consubstanciem em fonte do Direito Administrativo.

Exemplo: doutrina.

2. (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO/2018) As relações e negócios jurídicos celebrados pela Administração pública são regidos pelo direito

a. público, ainda que se tratem de instrumentos ou institutos oriundos do direito privado, em razão da predominância do critério subjetivo para definição do regime jurídico aplicável.

b. privado, quando se tratar de atividade de intervenção no domínio econômico ou delegação de serviços públicos à iniciativa privada, a fim de não caracterizar tratamento diferenciado ou concorrência desleal.

c. público, tanto quanto pelo direito privado, pelo critério de prevalência de interesses, independentemente do objeto, incidindo o princípio da supremacia do interesse público.

d. privado, quando uma das partes for empresa estatal, e pelo direito público, quando se tratar de autarquias e fundações públicas.

e. público no que se refere ao exercício de suas funções típicas e prestação de serviços públicos, direta ou indiretamente, o que não se aplica à atividade-fim para sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular competição no mercado.

COMENTÁRIO

As relações e os negócios jurídicos celebrados pela Administração pública são regidos pelo direito público.

Não há critério subjetivo.



10m

ANOTAÇÕES

Pode ser público ou privado em alguns casos específicos, como sociedade de economia mista e empresas públicas que serão regidas por normas e regras de direito privado, como a presença do regime CLT.

3. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO/TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO/2020)
Acerca das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, a Constituição Federal de 1988 dispõe:
- a. Aplica-se a imunidade tributária, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
 - b. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e fundação, e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
 - c. A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas aplica-se apenas às fundações de direito público e não às de direito privado.
 - d. O afastamento eleitoral previsto no art. 38 da Constituição Federal de 1988 não se aplica aos servidores públicos da administração fundacional, apenas aos que atuam na administração direta e autárquica.
 - e. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, excluídas as fundações, que possuem conselho fiscal para esse fim.

COMENTÁRIO

A competência da centralização é dada para: a União, os Estados, o DF e os municípios, que são chamados entes ou entidades federativas ou políticas ou pessoa jurídica de direito público interno. Fazem parte da administração pública direta. Eles podem desmembrar essa competência criando órgãos, ou seja, ideia de desconcentração. Assim, há uma relação de subordinação, controle hierárquico, não possuindo personalidade jurídica própria. Há também a ideia de descentralização, a qual permite a criação de entidades administrativas, como fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Logo, as fundações são parte integrante da administração pública indireta. Há uma vinculação com o órgão supervisor e sofrem um controle de nome finalístico, além de possuir personalidade jurídica própria.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. Aplica-se a imunidade tributária, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
- b. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia (art. 37).

Entidade administrativa	Autarquia	Fundação	Empresa pública	Sociedade de economia mista
Atividade exercida	Serviço	Serviço	Lucro e serviço	Lucro e serviço
Art. 37, XIX, CF Criação	Lei específica	Lei autorizativa	Lei autorizativa	Lei autorizativa
PJ	Direito público	Direito público ou privado	Direito privado	Direito privado

- c. A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas aplica-se às fundações de direito público e às de direito privado.
- Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista devem se sujeitar às regras cíveis, societárias, tributárias, previdenciárias e trabalhistas.
- d. O afastamento eleitoral previsto no art. 38 da Constituição Federal de 1988 se aplica aos servidores públicos da administração fundacional.
- e. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.



20m

GABARITO

1. e
2. e
3. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Pereira da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
